

1501436-46.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167927/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25676250 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2167927 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RODRIGO CONSTANTE

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501436-46.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501436-46.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167927/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 25676250 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2167927 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RODRIGO CONSTANTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos, etc.

JOSÉ RODRIGO CONSTANTE, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 3h, na Avenida José Américo de Almeida, altura do número 1, Parque Marengo, na via pública, cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, o denunciado, supostamente trazia consigo para fins de venda e efetivamente vendia drogas, quais sejam, 155 porções de crack, 7 porções de cocaína e 45 invólucros de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificado (fls. 82/83), o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 93). A denúncia foi recebida (fls. 94/95). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisório (fls. 34/37) e através do Laudo Pericial de Constatação Definitiva (fls. 129/131).

A autoria é certa.

A testemunha TÁCIO JOÃO DA SILVA, guarda civil municipal, disse que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um suspeito carregando uma sacola em local conhecido como ponto de tráfico. Indagaram o detido o que havia na referida sacola e este afirmou que apenas estava segurando porque um indivíduo dirigindo um veículo modelo Corsa havia deixado para ele. Todavia, após abordagem, afirmou que é morador de rua e o indivíduo não identificado havia deixado as substâncias com ele para serem vendidas. No interior da sacola, foram encontrados entorpecentes variados e preparados em porções individualizadas prontas para o comércio. O indivíduo disse que que era usuário e vendia a droga para sustentar o vício. Ele não tentou fugir. Não era uma viatura descaracterizada. Não sabe dizer o motivo pelo qual ele não fugiu. Havia outras duas pessoas próximas dele. Foram abordadas por desencargo de consciência e foram liberadas.

EDNEI RAMOS DO NASCIMENTO, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega de trabalho. O réu disse que um rapaz de Corsa de cor cinza, havia deixado aquelas drogas para o réu vender a fim de sustentar seu vício. Há muitos furtos durante a madrugada, por esse motivo fazem patrulhamento em creches nas proximidades do local em que o réu foi preso. Havia cerca de R\$ 24,00 em sua posse.

Interrogado, o acusado JOSÉ RODRIGO CONSTANTE disse que já esteve preso por um roubo e uma receptação. Negou a autoria que a ele se imputa. Estava na rua com um colega. Andavam há mais de 4 horas andando e pegando produtos recicláveis. No ponto de drogas havia apenas uma fogueira, somente. Os vendedores não estavam no local. Um veículo Corsa de cor preta passou em alta velocidade e jogou a sacola que era para cair dentro de um terreno, mas bateu no muro e voltou. Estavam deixando o local quando os guardas chegaram e efetuaram sua prisão.

A prova oral colhida é suficiente para elidir a presunção de inocência do acusado.

Nada há nos autos que confira respaldo às alegações fantasiosas do réu.

Especificamente no caso concreto, há que prevalecer os relatos das testemunhas

ouvidas em Juízo, dada a unicidade do desenrolar dos acontecimentos, sem qualquer possibilidade de dúvida quanto à atuação do acusado na ocasião.

Importante salientar que não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse destas em prejudicar o acusado, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova, em nada apontou para essa vertente.

Perfeitamente comprovada a autoria de tráfico de drogas que se imputa ao réu elidindo-se, portanto, a presunção constitucional de inocência existente em seu favor.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes. Todavia, o acusado é portador de maus antecedentes (fls. 123/126), razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O réu é reincidente, o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, determinante da majoração de sua pena-base em 1/6, o que resulta o montante de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, ante a reincidência por ele ostentada.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva, julgo procedente o pedido da denúncia e CONDENO JOSÉ RODRIGO CONSTANTE pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

O sentenciado não poderá recorrer desta decisão em liberdade, haja vista que uma vez considerado culpado, presente o requisito autorizador de sua manutenção no cárcere, qual seja, a garantia de aplicação da lei penal, com fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva seguindo-se à expedição das comunicações de praxe com arquivamento dos autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA